



Número: **0803444-36.2015.4.05.8300**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **21ª Vara Federal PE**

Última distribuição : **31/05/2015**

Valor da causa: **R\$ 8.844.131,15**

Assuntos: **Compra e Venda**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (AUTOR)		RENATA SILVA DE ARRUDA FALCAO (ADVOGADO) WAGNER CARVALHO PEREIRA DE MATOS registrado(a) civilmente como WAGNER CARVALHO PEREIRA DE MATOS (ADVOGADO)	
PORTO DO RECIFE S/A (REU)		LUANA CARLA DA COSTA BARBOSA ESPINDOLA (ADVOGADO) VITORIA VIEIRA MUNIZ (ADVOGADO) THAIS BARBOSA MADEIRA (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data	Documento	Tipo
183149730	27/08/2026 14:27	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO
21ª Vara Federal PE

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0803444-36.2015.4.05.8300

AUTOR: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

ADVOGADO do(a) AUTOR: RENATA SILVA DE ARRUDA FALCAO - PE23152 ADVOGADO do(a) AUTOR: WAGNER

CARVALHO PEREIRA DE MATOS - PE26012

REU: PORTO DO RECIFE S/A

ADVOGADO do(a) REU: LUANA CARLA DA COSTA BARBOSA ESPINDOLA - PE65360 ADVOGADO do(a) REU: VITORIA

VIEIRA MUNIZ - PE69733 ADVOGADO do(a) REU: THAIS BARBOSA MADEIRA - PE45373

DECISÃO

Cuida-se de ação de cobrança promovida pela COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, em face do PORTO DO RECIFE S/A, ainda em maio de 2015.

Narra, em síntese, que: a) é proprietária do imóvel localizado no Cais de Santa Rita, s/n, nesta capital, outrora denominado "Entrepasto de Pesca do Recife", incorporado ao patrimônio da extinta CIBRAZEM pelo Decreto n. 74.880/78; b) o Porto do Recife S/A manifestou interesse no arrendamento da área, para revitalização do Porto do Recife; c) o valor mínimo de venda foi fixado em R\$ 3.494.000,00, consoante o Laudo de Avaliação n. 7137.7137.826644/2010, emitido pela Caixa Econômica Federal; d) diante de recomendação da Controladoria Geral da União, foi emitido novo Laudo de Avaliação (n. 7137.7137.049526/2012), também pela Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 6.523.000,00; e) diante da divergência, as partes acordaram a realização de nova avaliação do imóvel, mediante perito judicial, conforme consta na Ação de Demolição n. 0007857-33.2012.4.05.8300, que teve curso perante o MM. Juízo da 3ª Vara Federal/PE; f) o perito judicial anuiu ao montante de R\$ 6.523.000,00, dantes apresentado pelo segundo laudo; g) a ré procedeu ao pagamento de R\$ 652.300,00, restando pendente a quantia de R\$ 5.870.700,00, a qual, devidamente atualizada, corresponde a R\$ 8.844.131,15; h) tentou executar o acordo nos autos da Ação de Demolição, mas o MM. Juízo entendeu que tal medida exorbitava o seu objeto.

No mérito, requereu a homologação da transação firmada entre as partes e a condenação da ré ao pagamento do saldo remanescente.

A parte ré apresentou contestação, onde alegou que: a) não existiu transação entre as partes sobre o valor do bem imóvel pertencente à autora, pois, diante da apresentação de quesitos suplementares, a fixação exata do montante ficou pendente dos esclarecimentos do perito; b) para a validade dos negócios jurídicos que visam à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, a escritura pública é imprescindível, consoante o art. 108 do Código Civil.

Réplica da parte autora, onde alegou o comportamento contraditório do réu, ao não adimplir contraprestação à qual voluntariamente se vinculou, especialmente após ter demolido as edificações em comento. Requereu a produção de prova testemunhal.

A parte autora requereu a continuidade do feito.

O MM. Juízo da 1ª Vara Federal/PE proferiu sentença de procedência do pedido em dezembro de 2020.

Apelação da parte ré, onde alegou ausência de documento indispensável à propositura da demanda, no caso a prova de propriedade do imóvel, bem como vício de representação e a impossibilidade de venda de bem público por mero "acordo informal".

Contrarrazões da parte autora.

O colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao dar provimento à apelação, consignou que: a) o acordo nos autos da ação demolitória não pode ser considerado instrumento hábil a transferir a propriedade do



bem imóvel, muito menos uma confissão da dívida cobrada; b) a transferência da propriedade dependeria da apresentação da documentação própria para o tipo de negócio jurídico, assim como a realização de nova perícia tendente a firmar o real valor da venda; c) é público e notório que a parte ré se encontra em posse do imóvel, sendo por ela inclusive destinado à implantação de projeto hoteleiro pela iniciativa privada. Ao final, decidiu-se anular a sentença, "com a reabertura da instrução, de sorte a se permitir a produção de provas documentais e periciais que se façam necessárias para se regularizar a transferência do bem".

Interpostos embargos de declaração e recurso especial, não foram providos.

Transitado em julgado o acórdão, os autos foram redistribuídos a esta 21ª Vara Federal/PE, em fevereiro de 2026, quando foram migrados ao Sistema PJE 2x.

Este Juízo, considerando que o mencionado imóvel foi demolido, determinou a intimação das partes para: a) especificarem as provas a serem produzidas neste feito, atentando para os pontos mencionados no acórdão e para o contexto fático atual; b) esclarecerem se há a possibilidade de conciliação.

A parte autora apresentou novos documentos acerca da titularidade sobre o imóvel e esclareceu a impossibilidade de realização de acordo para pagamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses, conforme estipulado pelo art. 33 do Regulamento Interno da Conab para Acordo de Pagamento de Dívidas. Não requereu a produção de outras provas.

O Porto do Recife S/A considerou intempestiva a juntada aos autos de novos documentos, devido à "preclusão (temporal, lógica e consumativa), além de violar a boa-fé processual e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança que devem nortear o processo". Na sequência, afirmou que os documentos apresentados "não constituem prova cabal da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível". Igualmente não requereu a produção de outras provas.

Este Juízo, antes de analisar as questões pendentes, determinou à parte autora que juntasse aos autos: a) certidão do registro de imóveis relativa à área em litígio; b) certidão narrativa da Secretaria do Patrimônio da União, igualmente acerca do mencionado imóvel; c) cópia mais legível dos Laudos de Avaliação n. 7137.7137.826644/2010 e n. 7137.7137.049526/2012 e das eventuais manifestações do perito judicial; d) cópia da recomendação da Controladoria Geral da União, acerca da necessidade de novo laudo de avaliação.

A CONAB apresentou: a) certidão do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Recife, onde consta que "o imóvel em questão, com área de 5.990,25m², permanece vinculado à transcrição n. 22.078, do Livro 3-M, folha 330v, conforme averbação praticada em 23/12/1926", a saber, "domínio útil de uma área de terreno com quinze mil quatrocentos e vinte e nove metros e setenta e cinco centímetros quadrados (15.429,75m²), tirada da de 22.480,75m² dos lotes de terreno de marinha n.s 449, 450, 451, 452, 453 e 454, situados na antiga Praia de S. Rita", com a averbação de que "a União fica com o domínio útil e posse sobre uma área de 5.990,25m² dos terrenos situados no Cais S. Rita, e desapropriadas para as obras do Porto deste Estado e a fiscalização do Porto do Recife, fica com as sobras dos lotes dos terrenos de marinhas"; b) cópia do Laudo de Avaliação n. 7137.7137.049526/2012. Esclareceu, ainda, que: a) o perito judicial abordou os laudos de 2010 e 2012, consoante a manifestação apresentada no Processo Judicial n. 0007857-33.2012.4.05.8300, que se encontra no ID. 151299365; b) não apresentou cópia do Laudo de Avaliação n. 7137.7137.826644/2010, nem cópia da recomendação da Controladoria Geral da União, pois não logrou êxito na localização física dos citados documentos; c) diligenciou a obtenção de documentos junto à SPU/PE, porém sem sucesso.

Decisão judicial que requisitou à Secretaria do Patrimônio da União a certidão pertinente à área de domínio da União localizada no Cais de Santa Rita, onde funcionou o Entrepasto Federal de Pesca, e a prestação de esclarecimentos sobre o regime aplicável àquele imóvel.

Acostado aos autos o Ofício SEI n. 93914/2026/MGI, no qual a Secretaria do Patrimônio da União informou que: a) não foi localizado Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) diretamente vinculado ao imóvel em questão, qual seja, o



antigo Entrepasto Federal de Pesca; b) encontrou registros pertinentes ao denominado Armazém 12; c) o Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) indicado no Ofício CONAB/SETAD/PE SEI nº 5/2026 não versa sobre o mencionado imóvel.

O Porto do Recife S/A apresentou manifestação, onde alega que: a) a certidão do registro imobiliário não prova a propriedade da autora sobre o bem em discussão; b) a SPU informou que não possui assentamento patrimonial que vincule o imóvel a qualquer RIP, de modo que não há patrimônio inscrito em nome da CONAB; c) a propriedade do imóvel recai sobre a própria União; d) aplicam-se ao caso os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil; d) as normas invocadas pela autora não criaram direito real de aforamento em favor da CIBRAZEM ou da CONAB. Por fim, impugnou o laudo de avaliação e requereu a produção de prova pericial, bem como a solicitação de esclarecimentos ao 1º Ofício de Registro de Imóveis do Recife sobre o imóvel denominado "Armazém 12".

A CONAB demonstrou estranheza em relação aos esclarecimentos prestados pela SPU e informou haver solicitado cópia integral do Processo SEI n. 19739.108116/2022-11. Esclareceu que o RIP 5705.04250.00.4 foi extraído do Protocolo de Intenção n. 001/2003, celebrado com a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. Não formulou novos requerimentos.

É o relatório. Decido.

Como dantes relatado, a parte autora requereu, na exordial, a homologação da transação firmada entre as partes e a condenação da ré ao pagamento do saldo remanescente, devido em função da alienação do imóvel localizado no Cais de Santa Rita, s/n, nesta capital, outrora denominado "Entrepasto de Pesca do Recife".

Após a prolação da sentença de procedência pelo MM. Juízo da 1ª Vara, o colendo Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação, para rejeitar o pedido de homologação da transação e determinar a continuidade do feito, "com a reabertura da instrução, de sorte a se permitir a produção de provas documentais e periciais que se façam necessárias para se regularizar a transferência do bem".

Afasto, portanto, as alegações de "preclusão (temporal, lógica e consumativa)", bem como de violação à boa-fé processual e aos "princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança que devem nortear o processo", apresentadas pela parte ré, vez que a reabertura da instrução do processo foi determinada pela Corte Regional, em acórdão transitado em julgado.

Tomando-se como ponto de partida o decidido pela colenda Corte, são duas as questões a serem apreciadas sucessivamente nestes autos: a) o domínio da parte autora sobre o imóvel em discussão; b) o seu valor econômico, para fins de ressarcimento.

Quanto ao primeiro tema, é incontroverso nos autos que o imóvel se inclui na categoria dos terrenos de marinha, ou acrescidos de marinha, regulados pela Decreto-Lei n. 9.760, de 1946. Além da manifestação expressa das partes neste sentido (Núm. 181131099 e 154688212), a sua localização, no Cais de Santa Rita, ao lado da Bacia do Pina e da antiga Ponte Giratória, não deixa margem para dúvidas sobre tal fato.

A propriedade do terreno, portanto, assiste à União nos termos da Constituição da República, não sendo relevantes ao julgamento os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, voltados à propriedade privada.

Resta avaliar se houve a transferência, em prol da parte autora, de alguma fração desse direito de propriedade, intitulado pela União.

Neste sentido, determinou o Decreto n. 74.880, de 1974, editado com base no art. 12, §2º, da Lei Delegada n. 7, de 1962:

"Art. 1º São incorporadas ao patrimônio da Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM), representando parte do capital inicial da União no total de Cr\$647.772,999 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e setenta e



dois cruzeiros e noventa e nove centavos), as benfeitorias e instalações dos entrepostos federais de pesca e postos de recepção do pescado constantes do Anexo, assim como os bens móveis afetados a esses serviços, conforme inventário que integra o processo CIBRAZEM - 13.662-73.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."

No anexo ao mencionado decreto, foram arrolados, entre outros, o "Entrepasto Federal de Pesca - Recife - PE" e o "Posto de Recepção Ponte Giratória - Recife - PE", justamente o objeto debatido nestes autos.

Ainda que o termo de transferência de Núm.154688224 - Pág. 1, datado de 1965, tenha estabelecido a necessidade de uma escritura pública de incorporação, tal providência foi dispensada pelo mencionado decreto, posterior àquele termo de transferência.

O decreto, como resta claro em sua exposição de motivos, teve o nítido propósito de proceder de logo à transmissão de direitos, sem demandar outras formalidades para tanto. E, neste ponto, não se mostra ilegal ou inconstitucional, vez que se limita a dar cumprimento à Lei Delegada n. 7, de 1962.

Reitero que não se cuida, no caso, da transferência de elementos do direito de propriedade privada, regulada pela Código Civil, mas de propriedade estatal, submetida ao regime de direito público. Assim, determinada pela autoridade competente da União a incorporação das benfeitorias e instalações, existentes no imóvel em debate, ao patrimônio da CIBRAZEM, tal providência se operou diretamente por força do próprio decreto.

Nos anos seguintes, foi autorizada a extinção da CIBRAZEM pela Lei n. 8.029, de 1990, mediante a fusão com outras entidades da Administração Indireta, de modo que o seu patrimônio passou à titularidade da parte autora, à luz do art. 19, II, da mencionada lei.

A sucessão patrimonial produziu seus efeitos por força do termo de fusão de Núm. 154688230 - Pág. 6, independentemente de outras formalidades, devido à imediatidade do "droit de saisine" inerente às sucessões por falecimento ou outras formas de extinção da personalidade jurídica, de modo a se evitar a solução de continuidade nos direitos de propriedade.

Neste sentido, registro que o Estado de Pernambuco já havia expressamente reconhecido a propriedade da CONAB sobre as "benfeitorias e instalações do imóvel Entrepasto de Pesca do Recife/PE", ao propor a sua aquisição e reversão ao Porto do Recife, mediante o Ofício SDEC n. 573/2011-GS, de 21 de novembro de 2011 (Num. 154688236 - Pág. 1). Embora não se trate de confissão, no sentido técnico da palavra, tal ofício demonstra que não havia "precariedade dominial e registral", como alegado pela parte ré em sua última petição.

Consigno, por fim, que não se alcança a mesma conclusão no que tange ao domínio útil sobre o terreno. Embora a exposição de motivos do mencionado Decreto aponte a possibilidade de posterior instituição do aforamento (Num. 154688227 - Pág. 3), esta não foi prevista pelo ato normativo e, assim, não se considera automaticamente aperfeiçoada com a sua edição.

Por esta razão, determinaram-se diligências junto ao registro imobiliário e à Secretaria do Patrimônio da União, acerca da possível constituição de aforamento em prol da parte autora (Num. 157265563). Entretanto, nem a certidão do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Recife (Num. 162643874 - Pág. 1), nem os esclarecimentos prestados pela SPU (Num. 176112305), acenaram neste sentido.

Em resumo, concluo que a parte autora era proprietária das benfeitorias e instalações do Entrepasto de Pesca, mas não era titular do domínio útil sobre a área, menos ainda de sua propriedade plena.

Fixada tal premissa, a parte autora faz jus à reparação financeira pela demolição do edifício, levada a efeito pelo Porto do Recife, não porque tenha havido a alienação voluntária deste imóvel, negócio jurídico cuja existência restou negada pelo colendo Tribunal, mas pela destruição desse patrimônio, uma vez que sua anuência ao ato de demolição ----- teve condicionada ao pagamento do valor da edificação, consoante exposto nos autos do Processo n. 2012.4.05.8300.



Passo à questão relativa ao valor dessas benfeitorias e instalações, suprimidas pela parte ré para a construção de um empreendimento hoteleiro privado no local.

Na sentença do Processo n. 0007857-33.2012.4.05.8300, prolatada em 18 de julho de 2013, afirma-se que, após o laudo pericial e as manifestações das partes, houve um laudo pericial complementar. Assim, consignou o MM. Juiz: "segundo o expert, o laudo de avaliação elaborado pela CEF em fevereiro de 2012 que indica o importe de R\$ 6.523.000,00 (...) corresponderia ao valor mais representativo de mercado para a compra e venda do imóvel, objeto da perícia" (Num. 151299802 - Pág. 3).

Entretanto, o colendo Tribunal, em sede de embargos de declaração, entendeu que "as conclusões do perito judicial (...) não foram sequer submetidas ao contraditório, não sendo também objeto de manifestação judicial" (Num. 151299135 - Pág. 3).

Logo, à luz do decidido pela Corte Regional, não restou concluído o ciclo de produção da prova pericial, que teria por objetivo corroborar ou não o Laudo de Avaliação n. 7137.7137.049526/2012, realizado pela Caixa Econômica Federal, a pedido das partes.

Como exposto em decisão anterior deste Juízo (Num. 152404430), é incontroverso nos autos que o edifício foi demolido e que no seu lugar foi construído um empreendimento hoteleiro. Neste contexto, já não se mostra possível a produção de prova pericial direta, para o cálculo do valor da edificação, pois suprimida do cenário urbano. Resta definir de modo indireto o valor das benfeitorias, pelos documentos disponíveis nos autos.

Para a instrução do feito, este Juízo determinou a juntada aos autos do Laudo de Avaliação n. 7137.7137.826644/2010 e da recomendação da Controladoria Geral da União, mas a parte autora noticiou o extravio dessas peças, em consequência de infiltrações sofridas em seu arquivo (Num. 166878049 - Pág. 1).

Diante da justa causa apresentada, não incide o art. 400 do CPC nem há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Registro, inclusive, que a parte ré chegou a ter acesso ao mencionado laudo, lavrado em 2010, como se presume da petição conjunta protocolada no Processo n. 0007857-33.2012.4.05.8300 (Num. 151299319 - Pág. 1).

Resta, portanto, corroborar ou não o Laudo de Avaliação n. 7137.7137.049526/2012 (Num. 162643877 e seguintes), que estimou o valor da edificação, então dotada de 6.942 m² de área construída, distribuída em oito pavimentos, em R\$ 6.523.000,00.

A parte autora anuiu àquela avaliação, enquanto a parte ré, ao seu turno, em sua última manifestação (Num. 181131099), impugnou a utilização do método involutivo, por suposta inversão à "hierarquia metodológica da ABNT NBR 14653", que prestigiaria o método comparativo direto, a partir de dados de mercado. Diante disso, requereu a produção de prova pericial.

Exposto esse cenário, considero como pontos controvertidos a adequação metodológica do Laudo de Avaliação n. 7137.7137.049526/2012 e, em última análise, qual a melhor forma de se definir o valor econômico das benfeitorias e instalações do imóvel outrora denominado "Entrepósito de Pesca do Recife".

Defiro o pedido de produção da prova pericial, a ser feita de modo indireto, a partir do Laudo de Avaliação n. 7137.7137.049526/2012 e dos demais elementos disponíveis nestes autos ou que venham a ser apresentados pelas partes.

Caberá ao perito esclarecer se o método involutivo era adequado à hipótese ou se, conforme argumenta a parte ré, deveria ter sido adotado o método comparativo direto de dados de mercado, neste caso devendo o experto proceder à sua aplicação e ao cálculo do valor daquela edificação.

Discordo, de logo, da pretensão da parte ré de considerar como relevante a "precariedade dominial e registral como fator de depreciação", vez que, reitero, a titularidade das benfeitorias era plenamente demonstrável naquela época.



Nomeio o **Dr. ERISON ROSA DE OLIVEIRA BARROS - CREA-PE 38236**, para atuar como perito na área de engenharia, **conforme currículo disponível nesta Secretaria para consulta das partes e de terceiros**.

Apresentem as partes os seus quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, a fim de se possibilitar ao perito a elaboração de sua proposta de honorários (art. 465, §1º, CPC). Prazo de quinze dias.

Na oportunidade, devem as partes apresentarem o contrato firmado com o seu assistente técnico, se for o caso (arts. 84 e 95, CPC).

Intime-se o perito acerca de sua nomeação, bem como para que apresente a sua proposta de honorários, no prazo de dez dias, especificando as atividades a serem realizadas e justificando o valor proposto.

Em seguida, intinem-se as partes a se manifestarem sobre a proposta, no prazo comum de cinco dias (art. 465, §3º, CPC).

Em caso de anuência ao valor proposto, proceda **a parte ré**, no mesmo prazo, ao depósito do montante (art. 95, §1º, CPC). Em caso de discordância, voltem-me conclusos para arbitramento.

Por fim, intime-se o perito a designar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais, a serem informados às partes com a antecedência mínima de cinco dias (art. 466, §2º, CPC).

Fixo o prazo de trinta dias para entrega do laudo pericial, o qual deverá descrever o método utilizado e responder conclusivamente os quesitos formulados (art. 473, CPC).

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao 1º Registro de Imóveis da Capital, pois o denominado "Armazém 12", matrícula nº 91430, localizado na Avenida Alfredo Lisboa, nitidamente não constitui o objeto do litígio.

Recife, data da validação.

